



Fecha: 29/1/2026

Jurisdicción: Nacional/Federal

Consulta: Juicio de alimentos fallo

Normativa Aplicable

El artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que los alimentos son una obligación legal que incluye no solo el sustento básico, sino también los gastos necesarios para la educación y la conservación de la vida digna del alimentado. La jurisprudencia ha interpretado este artículo en diversas ocasiones, considerando factores como la capacidad económica del alimentante y las necesidades específicas del alimentado. Es esencial que la cuota alimentaria sea ajustada conforme a la evolución de las necesidades y circunstancias de ambas partes, permitiendo un equilibrio que sostenga la eficiencia del derecho a la alimentación.

Análisis de Jurisprudencia

González c/ Alimentos (Fallo 18 de mayo 2023)

Se reitera que la obligación alimentaria puede ser indispensable en ciertas circunstancias, conforme al artículo 370 del Código Civil.

(Fuente: Sala correspondiente)

Autos: D. E. M. c/ L. P. S. s/ Incidente aumento de cuota alimentaria

El tribunal analizó las inconsistencias en la fijación de la cuota alimentaria y concluyó que no puede existir un desajuste en sus determinaciones. Resaltó que se debe considerar tanto el aumento del costo de vida como las necesidades del beneficiario. Al respecto, se dijo: 'Es fundamental que la cuota refleje de manera justa y equitativa el nivel de vida que permite cubrir las necesidades básicas del alimentado'.

(Fuente: MPBA)

Liquidación Estimativa

Para determinar el monto de la cuota alimentaria, es crucial desglosar los rubros indemnizatorios y consideraciones como:

- Daño moral: Puede oscilar entre el 10% y el 20% de la cuota fija otorgada.
- Cuota alimentaria: Se recomienda calcular un porcentaje del ingreso neto del alimentante (usualmente entre el 15% y el 25%), ajustándolo a las necesidades del alimentado.
- Tasa de interés aplicable: Se debe considerar la Tasa Activa del BNA, que puede ser del 35% anual en términos generales.
- Ejemplo: Si se determina que la cuota alimentaria es de \$10,000 y se consideran 12 meses, el total sería \$120,000, que puede ser solicitado en pagos mensuales o como un único desembolso con intereses.

Puntos de Prueba

El plan probatorio debe incluir:

- Documentación del salario del alimentante (recibos de sueldo, declaraciones de impuestos).
- Testigos que puedan corroborar las necesidades del alimentado y cualquier cambio relevante en la situación económica.
- Informes médicos o educativos que certifiquen las necesidades especiales del alimentado, si las hubiere.
- Documentación que refleje el costo de vida actual (facturas, contratos, etc.) para argumentar la justa determinación de la cuota alimentaria.

Estrategia Recomendada

Para analizar un caso de juicio de alimentos, la estrategia debe incluir:

TÁCTICA OFENSIVA: Se puede argumentar que la cuota alimentaria solicitada debe reflejar las necesidades actuales del alimentado, presentando documentación que sustente el aumento de los costos de vida y la incapacidad del alimentante de cumplir con una cuota menor. Se puede buscar aumentar la cuota en función de la situación económica actual y de las necesidades del alimentado.

TÁCTICA DEFENSIVA: Anticipar que la parte contraria podría argumentar la falta de capacidad económica del alimentante. Para rebatir, se deberá presentar evidencia de ingresos y de la carga económica existente.

GESTIÓN DE RIESGOS: Se debe evaluar el riesgo de que la parte demandada apele una posible resolución desfavorable. Así mismo, es importante considerar los costos legales asociados y establecer plazos claros para la resolución de la causa, conjugando eficiencia y organización para minimizar gastos.

Recursos y Enlaces Útiles

ALIMENTOS Recopilación Dra. Sonia Villa Billone

<https://www.juschubut.gov.ar/images/centro-juris/Dossier-Alimentos-2014.pdf>

Boletín de Jurisprudencia 5 (Junio 2025) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/206000>

Boletín de Jurisprudencia 8 (Septiembre 2024) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/200520>

1 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/180062>

C120.103- “D. E. M. c/ L. P. S. s/ Incidente aumento de cuota alimentaria”

<https://www.mpba.gov.ar/files/documents/C120103.pdf>

Boletín de Jurisprudencia 6 (Julio 2025) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/206001>

V., B. C. c/ L. F., F. S/ Alimentos (000245/2018)

<https://www.juschubut.gov.ar/images/OM/observatorio/sentencias/VBC-SENTENCIA-ALIMENTOS.pdf>

C 117566 “S. A. I. contra P. J.. Alimentos” . Suprema Corte ...

<https://www.mpba.gov.ar/files/documents/C117566.pdf>

C 116.736 “L. T. c/ G. J. s./ alimentos” . Suprema Corte de Justicia:

<https://www.mpba.gov.ar/files/documents/C116736.pdf>

Boletín de Jurisprudencia 4 (Mayo 2025) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/204845>

